

EXP. N° : 01112-2023-0-1706-JR-CO-08
Demandante : Banco Pichincha
Demandado : Mario Oliver Paredes Liza
Materia : Ejecución garantías reales
Juez : César Mateo Agramonte Herrera.
Especialista : Betty del Socorro Varías Céspedes

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE

Chiclayo, cinco de diciembre
del dos mil veinticinco.-

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con los escritos que anteceden; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** De la revisión del proceso se aprecia que se ha notificado a las partes procesales con el Auto Final contenido en la resolución número **ONCE**; sin embargo, pese de estar debidamente notificados, no han impugnado la citada resolución, habiendo vencido el plazo en exceso para tal fin. **SEGUNDO:** Una resolución queda consentida y adquiere calidad de cosa juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos, según lo establece el artículo 123° inciso 2 del Código Procesal Civil. **TERCERO:** Mediante escrito de fecha cinco de setiembre del dos mil veinticinco, la entidad ejecutante solicita se convoque a remate judicial del bien objeto de garantía hipotecaria, siendo que mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veinticinco, presenta arancel por solicitud de remate y certificado de gravamen actualizado. **CUARTO:** Al respecto se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nro. 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”; **QUINTO:** Así, conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- se verifica que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley; **SEXTO:** El artículo 13 de la Ley Nro. 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU de reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico; **SÉTIMO:** Por otro lado, una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información

relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado:

SE RESUELVE:

1]DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO FINAL CONTENIDO EN LA RESOLUCION NÚMERO ONCE de fecha diez de julio del dos mil veinticinco.

2] CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder el remate en PRIMERA CONVOCATORIA el bien inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. DESCRIPCION: Inmueble ubicado en BLOCK T- UNIDAD INMOBILIARIA 103 [DPTO 103] LOTE 8 LOTIZ. / HAB. URB. LOS CIPRESES DE LA VICTORIA, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, departamento Lambayeque, inscrito la Partida N° 11202972 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

2. CARGA Y GRAVAMENES:

- 1. En el asiento D0002 se encuentra inscrita una hipoteca constituida a favor del BANCO PICHINCHA [ANTES BANCO FINANCIERO DEL PERÚ] hasta por la suma de cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con 30/100 dólares americanos [\$58,678.30].**
- 2. En el asiento D0003 se encuentra inscrita un embargo en forma de inscripción a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ hasta por la suma de ochenta y cuatro mil y 00/100 Soles [S/84,000.00].**

3. VALOR DE LA TASACIÓN: Tasación Comercial que obra en autos, la misma que asciende a la suma de SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO Y 14/100 DÓLARES AMERICANOS [US\$60,538.14].

4. **PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 76/100 DÓLARES AMERICANOS [US \$40,358.76]**.

5. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a]** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b]** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6. **PÚBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego de haber quedado firme la presente resolución.**

7. **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del Especialista Legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna.

8. En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:

1. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 95/100 DÓLARES AMERICANOS [US \$34,304.95]**.

2. **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 20/100 DÓLARES AMERICANOS [US \$29,159.20]**.

De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo; **NOTIFIQUESE** la presente resolución a las partes procesales.